



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

Богданову М.С.

03.12.2025 № 25-50/22456-ОГ

на № _____ от _____
О повторном рассмотрении обращения

Минприроды России рассмотрело Ваше обращение (вх. от 11.11.2025 № 38185-ОГ/50) и сообщает, что по аналогичным вопросам письмом от 30.10.2025 № 25-50/20372-ОГ был дан мотивированный и исчерпывающий ответ.

Дополнительно сообщаем, что Правила проведения рекультивации и консервации земель утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 781 (далее – Правила).

Согласно пункту 3 Правил разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка проекта консервации земель и консервация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Согласно пунктам 14 и 15 Правил проект рекультивации земель подготавливается:

а) в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, если такие строительство, реконструкция приведут к деградации земель и (или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения (далее - проектная документация);

б) в составе проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде, если при ликвидации накопленного вреда планируются работы по рекультивации земель;

в) в составе иного документа, предусмотренного федеральными законами, в случае если федеральными законами предусмотрено включение сведений о работах по рекультивации земель в такой документ;

г) в виде отдельного документа в иных случаях.

Согласно пункту 27 Правил в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проект рекультивации земель до его утверждения подлежит государственной экологической экспертизе.

Отношения в области экологической экспертизы регулируются

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ), статьями 11 и 12 которого установлены перечни объектов государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) федерального и регионального уровней соответственно.

В частности, согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 11 Закона № 174-ФЗ ГЭЭ федерального уровня подлежит проектная документация объектов капитального строительства, используемых для утилизации твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения отходов производства и потребления, а также проекты рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе которые не предназначались для размещения отходов производства и потребления.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и проведению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ГЭЭ федерального уровня, а также осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования и в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, является Росприроднадзор.

Также сообщаем, что позиция Минприроды России не является официальным разъяснением обязательных требований в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях», поскольку в соответствии с указанной нормой федеральные органы исполнительной власти дают официальные разъяснения обязательных требований в отношении принятых ими нормативных правовых актов.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
экономики замкнутого цикла в сфере
отходов производства и потребления

В.В. Руденко

